P U T U S A N
Nomor 2200/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWANDA ARDADI Alias WANDA**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kawat I Lingkungan XIX Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh **HALMAN SIMANULANG,S.H., ANDREAS B SINAMBELA,S.H.,M.H,. M.PAUL RUDOLF NAIBAHO,S.H., ROINTAN MANULLANG,S.H.,M.H.,ARMINI NAINGGOLAN,S.H., TAMIRA SIHOMBING,S,H., AT.YUDHISTIRA,S.H., NAILUL FADHILAH IRNI,S.H.,YUSTIKA BUTAR-BUTAR,S.H., JUITA MELATI BATU BARA,S.H.,** berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 2200/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2200/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2200/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWANDA ARDADI Alias WANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu*** " sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANDA ARDADI Alias WANDA** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda **1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jennies sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar kepada Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SUWANDA ARDADI Alias WANDA pada hari Jumat tanggal 15 Sepetmber 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat Jalan Krakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SWANDA, S.H dan saksi ELLYS RIKY JAYA (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ELLYS RIKY JAYA melakukan under cover buy dan saksi ELLYS RIKY JAYA membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dari genggaman tangan sebelah kanan sedangkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana celana sebelah kiri Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhdap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari UDIN (belum tertangakp) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6035 / NNF / 2023 tanggal 02 Oktober 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus plastic being berisi Kristal putih dengan berat netto0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik Terdakwa SUWANDA ARDADI Alias WANDA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa SUWANDA ARDADI Alias WANDA pada hari Jumat tanggal 15 Sepetmber 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat Jalan Krakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabuyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SWANDA, S.H dan saksi ELLYS RIKY JAYA (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ELLYS RIKY JAYA melakukan under cover buy dan saksi ELLYS RIKY JAYA membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dari genggaman tangan sebelah kanan sedangkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana celana sebelah kiri Terdakwa kemudian para saksi melakukan introgasi terhdap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari UDIN (belum tertangakp) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6035 / NNF/2023 tanggal 02 Oktober 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus plastic being berisi Kristal putih dengan berat netto0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik Terdakwa SUWANDA ARDADI Alias WANDA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RICKY SWANDA, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Krakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN**,** saksi RICKY SWANDA, S.H dan saksi ELLYS RIKY JAYA (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ELLYS RIKY JAYA melakukan under cover buy dan saksi ELLYS RIKY JAYA membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dari genggaman tangan sebelah kanan sedangkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian para Saksi melakukan introgasi terhdap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. yang dibeli Terdakwa dari UDIN (belum tertangakp) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ELLYS RIKY JAYA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, Saksi dan teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Krakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN**,** saksi RICKY SWANDA, S.H dan saksi ELLYS RIKY JAYA (Masing-masing anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut dan sesampainya ditempat para saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan lalu saksi ELLYS RIKY JAYA melakukan under cover buy dan saksi ELLYS RIKY JAYA membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dari genggaman tangan sebelah kanan sedangkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa kemudian para Saksi melakukan introgasi terhdap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa. yang dibeli Terdakwa dari UDIN (belum tertangakp) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa ditangkap oleh Saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, saksi RICKY SWANDA, S.H dan saksi ELLYS RIKY JAYA dari anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan karena menjual Narkotika jenis sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi ELLYS RIKY JAYA melakukan penyamaran sebagai pembeli/ under cover buy dan saksi ELLYS RIKY JAYA membeli narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyimpan uang tersebut dalam saku celana sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA tiba-tiba para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dari genggaman tangan sebelah kanan sedangkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa para Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari UDIN (belum tertangakp) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menjual narkotika jenis shabu dengan seharga Rp.530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jennies sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, Saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, Saksi RICKY SWANDA, S.H dan Saksi ELLYS RIKY JAYA sebagai anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu;
- Bahwa menuju tempat kejadian para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi ELLYS RIKY JAYA menyamar sebagai under cover buy dan memesan narkotika jenis shabu Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa lalu menyimpan uang tersebut disaku celana sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh teman Saksi saat digeledah diditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dari genggaman tangan sebelah kanan dan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari UDIN (belum tertangakp) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6035 / NNF / 2023 tanggal 02 Oktober 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus plastic being berisi Kristal putih dengan berat netto0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa SUWANDA ARDADI Alias WANDA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata “barang siapa”, Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah “setiap orang”. Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah: Semua unsur dari delik telah dipenuhi;

- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;

- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa **SUWANDA ARDADI Alias WANDA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalahan/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan hak adalah seseorang diberikan kekuasaan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Selain dari adanya hak tentu ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam bahasa Belanda perbuatan melawan hukum disebut dengan "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana. Ada juga yang mengartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens anders recht), perbuatan tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dikemukanan oleh Lamintang. bahwa Istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". meliputi beberapa pengertian, yaitu:

a. Bertentangan dengan hukum objektif;
b. Bertentangan dengan hak orang lain;
c. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
d. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menurut Sudarto, terdapat 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis);

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, Saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, Saksi RICKY SWANDA, S.H dan Saksi ELLYS RIKY JAYA sebagai anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menuju tempat kejadian para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi ELLYS RIKY JAYA menyamar sebagai under cover buy dan memesan narkotika jenis shabu Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa lalu menyimpan uang tersebut disaku celana sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penjelasan Pasal 7 menyebutkan yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya. Lebih lanjut Pasal 8 menyebutkan bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12.

a. Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 dimana penyaluran narkotika dilakukan oleh:

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Terdakwa, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatan tersebut juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukan suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum jika Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu adalah untuk memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan selain yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf (a);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa disisi lain berdasarkan norma dan kaedah hukum yang hidup ditengah masyarakat dengan sangat jelas melarang dan mengecam bahwa perbuatan menjual, menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli dan lain sebagainya yang berhubungan dengan narkotika adalah dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan memperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 21.30 wib, Saksi MANGARTUR ERGINDA SIALAGAN, Saksi RICKY SWANDA, S.H dan Saksi ELLYS RIKY JAYA sebagai anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karakatau Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adanya peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa menuju tempat kejadian para Saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian Saksi ELLYS RIKY JAYA menyamar sebagai under cover buy dan memesan narkotika jenis shabu Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa lalu menyimpan uang tersebut disaku celana sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram kepada saksi ELLYS RIKY JAYA;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh teman Saksi saat digeledah diditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram dari genggaman tangan sebelah kanan dan uang sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari UDIN (belum tertangakp) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 18.00 wib sebanyak 1 (satu) gram dengan seharga Rp.390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sabu yang dibeli tersebut dijual lagi oleh Terdakwa dengan harga Rp530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) hingga Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan keuntungan sejumlah Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6035 / NNF / 2023 tanggal 02 Oktober 2023 oleh DEBORA M. HUTAGAOL Nrp 74110890 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm.,Apt Nrp 94061309 masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) Bungkus plastic being berisi Kristal putih dengan berat netto0,17 (nol koma tujuh belas) gram milik Terdakwa SUWANDA ARDADI Alias WANDA adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jennies sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus;

Oleh karena barang bukti tersebut dilarang oleh pemerintah maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Yangmana barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam hal peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWANDA ARDADI Alias WANDA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWANDA ARDADI Alias WANDA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip berisikan Narkotika jennies sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastic pembungkus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Eti Astuti, S.H., M.H. , Dr.Fahren S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum , Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Eti Astuti, S.H., M.H.	Nurmiati, S.H.
Dr.Fahre, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)